

한국가스공사 상임감사위원회

주의 요구

일련번호 제23-공급종합-42호

제목 재해예방기술지도 미이행 공사 산업안전보건관리비 정산 부적정

소관부서 ○○본부 ◇◇·■■■■■본부

조치부서 ○○○○본부 ☆☆☆☆처

내용

1. 업무 개요

◇◇ 및 ■■■■■■본부 <<<<부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 ILI 부대설비 설치공사, 매설배관 보수공사 등을 담당하며, 공사 설계변경 및 준공조서 작성, 기성검사 및 공사비 정산 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조 및 제73조에 따르면 건설공사도급인¹⁾은 해당 건설공사를 시공하는 동안에 “건설재해 예방전문지도기관”에서 건설 산업재해 예방을 위한 지도를 받아야 하며, 동법 시행령 제59조에서는 대상 건설공사를 공사금액 1억 원 이상 120억 원 미만인 공사로 규정하고 있다.

또한, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조에 따르면 건설 산업 재해예방을 위한 지도비용은 산업안전보건관리비로 집행이 가능하며, 「산업안전보건법 시행령」 제60조 [별표 18]에 따르면 건설공사발주자는 기술지도계

1) 「산업안전보건법」(시행 2022. 8. 18) 부칙에 따라 2022. 8. 17.까지 건설공사 계약을 체결하는 경우에 적용하였음 (2022. 8. 17. 이후부터 건설공사발주자 또는 건설공사도급인으로 변경됨)

약을 체결하지 않은 건설공사도급인에게는 계상한 산업안전보건관리비의 20%에 해당하는 금액을 지급하지 않거나 환수할 수 있도록 되어 있다.

따라서 건설공사발주자는 안전보건관리비 사용내역 확인 시 기술지도 계약 체결여부 등을 확인하고 건설공사도급인이 기술지도계약을 체결하지 않은 경우 관련법령에 따라 계상한 산업안전보건관리비의 20%에 해당하는 금액을 지급하지 않거나 환수하도록 공사관리 업무를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆본부 <<<<부 등 2개 부서는 2020. 1. 1.부터 2022. 12. 31. 사이에 “2020년 ◆◆◆◆본부 ILI피킹 부대설비 설치공사(계약상대자: (주)ㄱㄴㄷㄹ)” 등을 시행하면서, 계약상대자가 건설재해예방 전문지도기관과 기술지도계약을 하지 않았음에도 계상된 산업안전보건관리비의 20%를 감액하지 않았다.

그 결과 【표 1】과 같이 총 3건의 공사에 대해 공사비 1,237,610원을 과다 지급하는 결과를 초래하였다.

【표 1】 재해예방 기술지도 미이행 공사 및 산업안전보건관리비 집행 내역

(단위: 원, 부가가치세 별도)

구분	공사명	계상액	계상액의 80%	집행금액	과다집행	담당자
◆◆◆◆ <<<<부	2020년 ◆◆◆◆본부 ILI피킹 부대설비 설치공사	1,636,668	1,309,334	1,632,000	322,666	NNN
◆◆◆◆본부 <<<<부 계					322,666	
■ ■ ■ ■ <<<<부	ㄱㄴ~ㄷㄹ 주배관 매설도로(ㄱㄴ군) 재포장공사	2,961,386	2,369,108	2,961,386	592,278	SSA
	ㄴㄹ~ㄷㄹ ILI 피킹 피그트랩 및 가배관 설치공사	1,675,157	1,340,125	1,675,157	335,032	EEE
■ ■ ■ ■본부 <<<<부 계					1,237,610	

※ 출처: 감사 제출자료 및 확인서(재해예방 기술지도 미이행 공사 및 산업안전보건관리비 정산 부적정) 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 <<<<부와 ■■■■본부 <<<<부는 감사결과를 수용하면서 사실관계나 법령 적용 등에 대하여 이견이 없다고 하였다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

건설공사를 시행하면서 재해예방기술지도 미이행한 공사의 산업안전보건관리비 정산 업무를 부적정하게 처리한 공사 담당자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.

(주의)

[관련자]

◆◆◆◆본부 <<<<부 차장 NNN (現 ◆◆◆◆본부 ㄱㄱ부)

■■■■본부 <<<<부 대리 SSA (現 ■■■■본부 ㄱㄱ부)

■■■■본부 <<<<부 대리 EEE